

Actividades de la Administración Pública

Modalidades de la Actividad Administrativa

Doctrina española y peruana

Actividad de Policía

Definición

Potestad de limitación con la que la Administración protege el orden público, la seguridad, la salud y el medio ambiente, imponiendo autorizaciones, prohibiciones o condicionamientos (García de Enterría; Santamaría Pastor).

Ejemplos

- Licencia municipal de funcionamiento de restaurantes (España y Perú).
- Inspecciones sanitarias y clausura de locales por riesgo a la salud.
- Regulación de horarios de venta de alcohol.

Supuesto curioso

En 2010 el Ayuntamiento de Madrid prohibió ingresar a la plaza de toros con vuvuzelas para preservar el “orden sonoro” del espectáculo taurino.

Actividad de Fomento

Definición

Conjunto de incentivos —subvenciones, premios, créditos blandos— destinados a orientar la conducta de particulares hacia fines de interés público sin imponerles obligaciones (Parejo Alfonso; Morón Urbina).

Ejemplos

- Subvenciones a pymes innovadoras (CDTI-España / ProInnovate-Perú).
- Becas universitarias (Beca 18, Perú).
- Bonificación a vehículos eléctricos.

Supuesto curioso

El Ayuntamiento de Bilbao financia anualmente un concurso de pintxos; la subvención solo se otorga si las propuestas incluyen bacalao, guiño a la tradición local.

Actividad Prestacional (o de Servicio Público)

Definición

Prestación directa o indirecta de bienes y servicios esenciales cuyo disfrute se considera derecho de los ciudadanos (Art. 128 CE; Art. I de la Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública, Perú).

Ejemplos

- Atención sanitaria del SERMAS y de EsSalud.
- Educación básica pública.
- Transporte urbano (Metropolitano de Lima).

Supuesto curioso

La Junta de Castilla y León opera un *bibliobús* que recorre pueblos de menos de 100 habitantes con acceso gratuito a libros y Wi-Fi.

Actividad Sancionadora

Definición

Potestad de imponer multas o medidas correctivas por infracciones administrativas, sujeta al principio *nulla poena sine lege* y al debido procedimiento (Ley 39/2015; TUO LPAG, Perú).

Ejemplos

- Multas de tráfico de la DGT o de la PNP.
- Sanciones ambientales impuestas por OEFA.
- Clausura temporal de locales por Defensa Civil.

Supuesto curioso

En 2023 el OEFA sancionó a una pesquera por “perturbar a los lobos marinos” con altavoces durante la faena nocturna: 17 UIT.

Actividad Cuasi-Jurisdiccional

Definición

Resolución de controversias por órganos administrativos especializados que dictan actos con valor de cosa juzgada administrativa, revisables en sede judicial (Tribunales Económico-Administrativos, TEAC; Tribunal de Contrataciones del Estado, Perú).

Ejemplos

- Tribunal Económico-Administrativo Central en materia tributaria (España).
- Tribunal de Fiscalización del Indecopi (Perú).
- Jurado Nacional de Elecciones (nulidad de actas).

Supuesto curioso

El TEAC debió pronunciarse en 2022 sobre la devolución de 0,02 € cobrada indebidamente como sanción por presentación extemporánea del modelo 390.

Actividad Arbitral

Definición

Mecanismo voluntario por el cual la Administración somete controversias a árbitros independientes, especialmente en contratación pública, generando laudos equivalentes a sentencia firme (Ley 60/2003; Ley de Contrataciones del Estado, Perú).

Ejemplos

- Arbitraje de concesiones de autopistas en España (MAPA-CIADI).
- Arbitrajes OSCE en obras públicas peruanas.
- Arbitraje de consumo administrado por el INDECOPI.

Supuesto curioso

En 2019 un laudo arbitral ordenó al Estado peruano pagar 1 sol ($\approx 0,25$ €) por expropiar una franja de terreno rural tras comprobarse el valor simbólico declarado por la propia propietaria.

Cierre

Conclusión

Las seis modalidades permiten a la Administración combinar potestades de limitación,

incentivo, prestación, disciplina, resolución de disputas y autonomía consensual para alcanzar el interés general con técnicas adaptadas a cada contexto.
